

มารี้องรองฟ้องใหม่เป็นคดีนี้อีกโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน กรณีจึงเป็นการฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามนัยข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๔/๒๕๕๘ และที่ ๒๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๓) คดีเดิมศาลปกครองมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ เป็นฟ้องซ้ำ

คดีเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้นำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๙๐๔.๓/๑๐๕๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้นำกรณีของปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีสมุทรปราการในระหว่างที่ไม่มีคณะเทศมนตรีตามมาตรา ๔๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าป่วยการรายเดือน และเงินค่าป่วยการประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดละเมิดสิทธิโดยดำเนินคดีอาญา และตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเป็นกรณีพิเศษขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๗๓๘/๒๕๕๒ วินิจฉัยว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือภายในที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ มิได้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีในอันที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้อีก โดยอ้างเหตุว่าหนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างที่ยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอให้เพิกถอนหนังสือฉบับดังกล่าว กรณีจึงเป็นคำขอเดียวกับคำฟ้องเดิมที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๗๓๘/๒๕๕๒ ซึ่งเป็นที่สุดแล้ว แม้ในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะอ้างเหตุใหม่ว่าหนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด แต่เหตุดังกล่าวผู้ฟ้องคดีสามารถกล่าวอ้างในคดีเดิมได้อยู่แล้วแต่มิได้กระทำ จึงเป็นคำฟ้องซ้ำต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕/๒๕๕๘)



ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๙๐/๒๕๕๕ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ย้ายข้าราชการกรมศุลกากร จำนวน ๑๕ ราย เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมิได้ทำให้สิทธิหรือหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากคำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าวที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเป็นคดีหมายเลขแดง ที่ ๑๖๙/๒๕๕๖ ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๗ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ฉะนั้น การที่ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน กับคดีดังกล่าวโดยอ้างในคำฟ้องว่า คำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ย้ายข้าราชการกรมศุลกากร จำนวน ๑๕ ราย เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าว เช่นเดียวกับคดีเดิม จึงเป็นการฟ้องในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิม ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่า คดีก่อนศาลยังมีได้วินิจฉัยเนื้อหาของคำฟ้อง การฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำนั้น เห็นว่า การวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่ ศาลต้องพิจารณาในเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดี ของทั้งสองคดี และถึงแม้จะยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี ก็เป็นการฟ้องซ้ำได้ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖/๒๕๕๙)

(๔) คดีเดิมศาลปกครองมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากศาลไม่อาจ กำหนดคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ เป็นฟ้องซ้ำ

คดีเดิม ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๘๙/๒๕๕๕ ของศาลปกครองกลาง ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ขอให้ดำเนินการทางวินัยกับสามีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสามีของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลงโทษ ผู้กระทำผิดกฎหมาย และให้ย้ายสามีของผู้ฟ้องคดีไปยังสังกัดอื่น ทั้งยังให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๕๖ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือได้ว่าคดีถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลในคดีนี้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสามผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการทางวินัยกับสามของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงโทษกักขังสามของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นได้ว่า มูลเหตุที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในคดีนี้เป็นมูลเหตุอย่างเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๘๙/๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีซึ่งมีประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันมาฟ้องต่อศาลปกครองอีก เป็นกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นแห่งคดีโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ในคดีนี้เคยถูกฟ้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องซ้ำต้องห้ามตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๘)

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจำนองที่ดินสหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด ที่ได้ทำสัญญาหลักเพื่อรับเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรเนื่องจากสัญญาจำนองดังกล่าวเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำไว้ล่วงหน้า โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ด้วยแต่ประการใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในสัญญาจำนองและเพิกถอนสัญญาจำนองระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมาแล้ว โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนสัญญาจำนองฉบับเดียวกันกับที่นำมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนในคดีนี้ โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๔๐๓/๒๕๕๗ ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่ากรณีไม่อาจมีค่าบังคับให้เพิกถอนสัญญาตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ คดีจึงเป็นอันถึงที่สุดแล้วตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีซึ่งศาลได้มีคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเป็นคดีนี้อีก จึงเป็น



การฟ้องซ้ำที่ต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๓/๒๕๕๘)

(๕) คดีเดิมศาลปกครองมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ เป็นฟ้องซ้ำ

คดีเดิม ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บัญชีรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ตัดสินและไม่อยู่ในลำดับที่สามารถจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างได้ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๕๖ วินิจฉัยว่าเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ชี้ขาดคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำข้อเท็จจริงในคดีเดิมมายื่นฟ้องเป็นคดีนี้อีก โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านและมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว อันเป็นข้อพิพาทในประเด็นเดียวกันกับคดีก่อน แม้ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคดีเดิม คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนี้ก็ยังคงเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๓/๒๕๕๘)

คดีเดิม ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งแต่งตั้งนาย ว. ให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗) และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖) ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ โดยอำเภอแม่วางได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การที่ผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่มายื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองฉบับอันเป็นคำสั่งเดียวกันกับคำสั่งในคดีเดิมที่ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องไว้ก่อนหน้านั้นและศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยแล้วดังกล่าวมาข้างต้น แม้คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลว่า นำผลงานของบุคคลอื่นมาเสนอเพื่อขอรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต แต่เมื่อคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดที่แต่งตั้งปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นเดียวกัน การยื่นฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงเป็นการยื่นฟ้องในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน อันเป็นการต้องห้ามมิให้ฟ้องกันอีกตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๔/๒๕๕๘)

(๖) การที่ผู้ฟ้องคดีนำการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาโดยได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้ว มาฟ้องเป็นคดีต่อศาลอีกเป็นฟ้องซ้ำ

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในโครงการจัดสรรของหมู่บ้าน ก. และได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น จำนวน ๔ คูหา เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ และได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารหลังดังกล่าวตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๒๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการดังกล่าว



ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลโดยผู้ฟ้องคดีได้ร้องสอดเข้าไปในคดีดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาที่ อ.๘๗๓/๒๕๕๕ ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและเพิกถอนใบอนุญาต ดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ซึ่งแม้ตามคำฟ้องในคดีดังกล่าวจะระบุไว้เพียงว่าขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น บริเวณซอย ๔ ในโครงการ ก. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แต่เมื่อปรากฏตามข้อเท็จจริงจากคำให้การ คำคัดค้านคำให้การ ตลอดจนการไต่สวนคู่กรณีของศาลปกครองชั้นต้นว่า อาคารพิพาท เป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ และใบอนุญาต ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๒๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ คำขอท้ายฟ้องในคดีดังกล่าว ที่ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารย่อมหมายถึงคำฟ้องที่ขอให้ศาล พิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๒๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ การที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องเป็นคดีนี้อีกโดยมีคำขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ยังไม่ถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล จึงเป็นการฟ้องคดีในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ อย่างเดียวกันกับคดีที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงเป็นการฟ้องซ้ำตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๔-๔๕๕/๒๕๕๘)

คดีเดิม ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดี ไม่เต็มจำนวนตามสิทธิที่ได้รับ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้ผู้ฟ้องคดีรักษาการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็น การสับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้ไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนดังกล่าว ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวนตามสิทธิ ที่พึงได้รับ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาที่ อ.๒๑๖/๒๕๕๕ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีดังกล่าวไม่เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดี

มิได้เป็นการกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี คดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีว่า กระทำละเมิดจากการที่ไม่เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดีให้ครบถ้วนตามสิทธิที่พึงได้รับจากการไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิด แต่การที่ศาลจะวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ศาลจำต้องวินิจฉัยประเด็นเบื้องต้นก่อนว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีสิทธิได้รับจากการได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราวและรักษาการในตำแหน่งอื่นอันมิใช่หน้าที่หลักของตำแหน่ง เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยแห่งคดีดังกล่าวนี้ศาลปกครองสูงสุด ก็ได้พิจารณาแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีมายื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๘/๒๕๕๘)

ก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่) ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ ซึ่งมีนาย ศ. เป็นผู้ร้องสอด โดยคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕ ในขณะนั้น ได้ก่อสร้างอาคารและรั้วคอนกรีตรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาลำเหมืองธรรมชาติอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ได้สอดส่องดูแลไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด รุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและให้รื้อถอน รั้วส่วนที่ก่อสร้างรุกล้ำลำเหมืองขัวมุง รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันปกป้องลำเหมืองขัวมุง ไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำธรรมชาติ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ โดยวินิจฉัยว่า ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ไม่ปรากฏเหตุที่จะทำให้เกิดเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลย ต่อหน้าที่ในการใช้อำนาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จากการที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมกันดูแลรักษาลำเหมืองสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกคำสั่ง



ให้ผู้ร้องสอดดำเนินการรื้อถอนรั้วคอนกรีตออก และหากยังไม่มีกรรื้อถอนรั้วดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คดีดังกล่าวจึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่และละเลยต่อหน้าที่ในการยื่นคำร้อง ต่อศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาสั่งให้พื้นที่ ๑๙/๑๐ ตารางวา เป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่ได้ให้การ ต่อศาลปกครองในคดีเดิม ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการโดยปกปิดข้อเท็จจริงและเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕ รุกล้ำลำเหมือง สาธารณประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้พื้นที่ ๑๙/๑๐ ตารางวา เป็นที่สาธารณประโยชน์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตัดลดพื้นที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕ ออกเป็นจำนวนเนื้อที่ ๑๙/๑๐ ตารางวา เพื่อให้เป็นลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งระงับ การก่อสร้างอาคารในพื้นที่พิพาท และให้รื้อถอนรั้วคอนกรีตส่วนที่กีดขวางทางลำเหมือง สาธารณประโยชน์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีในการนำคดีมาฟ้องทั้งสองคดีดังกล่าวนี้ ก็เพื่อต้องการโต้แย้งว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้นางสาว ส. ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๖๒๗๕ ต่อจากนาย ศ. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ หลัง โดยที่ยังไม่ได้มี การรื้อถอนรั้วคอนกรีตให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีเดิม เป็นการละเลย ต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พलเมืองใช้ร่วมกัน และมูลความที่พิพาทของทั้งสองคดีต่างก็สืบเนื่องมาจากเหตุเดียวกัน คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งประเด็นที่ว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕ รุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์หรือไม่ ต่างก็เป็นประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยในทั้งสองคดี เมื่อประเด็นดังกล่าวศาลปกครองเชียงใหม่ไม่ได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาของคดีเดิม โดยเห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะหรือไม่ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดี ไม่เห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยดังกล่าวก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ยื่นอุทธรณ์

คำพิพากษาดังกล่าว คำพิพากษาดังกล่าวจึงได้ถึงที่สุดแล้วก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีซึ่งมีมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีที่มีสภาพแห่งข้ออ้าง ข้อหา และประเด็นที่เป็นหลักในการพิจารณาเป็นอย่างเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ ของศาลปกครองเชียงใหม่ที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถึงแม้ในคดีนี้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีบางรายให้แตกต่างไปจากคดีก่อน และอ้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการรังวัดตรวจสอบที่สาธารณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลการรังวัดในคดีเดิม แต่ประเด็นข้อพิพาทที่ขอให้ศาลวินิจฉัยยังคงเป็นเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว กรณีจึงเป็นการที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องคดีในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งศาลได้เคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จึงถือเป็นฟ้องซ้ำซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖/๒๕๕๙)

คดีเดิม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว ค่าจ้างจำนวน ๖,๘๒๕,๘๖๔.๙๑ บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น ๒ งวด ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งแยกออกเป็นเงินค่าจ้าง งวดที่ ๑ จำนวน ๓๐๗,๑๖๓.๘๘ บาท และงวดที่ ๒ จำนวน ๓,๔๑๒,๙๓๒.๔๖ บาท ตามลำดับ ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๙๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๓๐๗,๑๖๓.๘๘ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๓,๔๑๒,๙๓๒.๔๖ บาท นั้น ชอบด้วยข้อสัญญาแล้ว คู่กรณีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว คดีจึงถึงที่สุดนับแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญางวดที่ ๒ จำนวน ๓,๔๑๒,๙๓๒.๔๖ บาท จึงเป็นการฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๙๖/๒๕๕๖ ของศาลปกครองกลางซึ่งถึงที่สุดแล้ว ซึ่งต้องห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๕๙)



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการกฎหมาย เพื่อเสนอขอรับการประเมินเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) แต่ผู้บังคับการ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ส่งเรื่องการประเมินคืน โดยแจ้งว่ากรณีของผู้ฟ้องคดียังไม่แน่ชัดว่าได้รับสิทธิตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ หรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วให้ยกคำร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับเรื่องขอประเมินของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับเรื่องขอประเมินของผู้ฟ้องคดี โดยให้ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอประเมิน และให้การดำเนินการแต่งตั้งมีผลในวาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๕๐ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับเรื่องขอประเมินเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ รับผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไว้ เพื่อดำเนินการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน หรือผลการสอน และความประพฤติของคณาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ขอรับการประเมินเพื่อพิจารณา แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีผ่านการพิจารณาและสมควรเสนอขอแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) กลุ่มงานวิชาการกฎหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งรับเรื่องขอประเมินของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) แล้ว ดังนั้น ข้อพิพาท อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป และไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอน คำสั่งต่าง ๆ และดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ อีกต่อไป ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่เมื่อใดนั้น ย่อมเป็นเรื่องภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับเรื่องขอประเมินของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณา ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป อันเป็นคำสั่งที่ออกภายหลังจากวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายอย่างไร ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไข ของบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๐๒/๒๕๕๘)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกคำสั่ง ที่ ๓๑/๒๕๕๔ ให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากกรณีกระทำผิดวินัยจากลงโทษภาคทัณฑ์เป็นไล่ออกจากราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แล้ว ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ แต่จนถึงวันยื่นฟ้องคดี ก.ค.ศ. ก็ยังไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดทางวินัยตามที่ถูกกล่าวหาจึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา ต่อมา ก.ค.ศ. ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ ให้ลดโทษเป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อไป โดยสั่งตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.ค.ศ. ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป เมื่อพิจารณาตามคำฟ้องแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย โดยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีได้ประสงค์แต่เพียงขอให้ศาลตรวจสอบในส่วนของการกำหนดโทษว่าเหมาะสมหรือไม่เท่านั้น แม้ต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ ให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อไป อันมีผลให้คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๔ ต้องสิ้นผลลงโดยคำสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ ก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.ค.ศ. อันเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๔ และยังคงเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยเช่นเดียวกับคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๔ ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งคดีเดียวกัน ดังนั้น เหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหายตามที่ถูกฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา อันถือว่าเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงยังไม่หมดสิ้นไป และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง ศาลต้องมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจะมีได้มีคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ เนื่องจากขณะนั้นการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ แต่เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้น และทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ศาลปกครองชั้นต้นทราบแล้ว กรณีจึงชอบที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยไต่สวนผู้ฟ้องคดีเพื่อให้แก้ไขคำฟ้องต่อไปได้ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีมีคำฟ้องสรุปได้สองข้อหา ข้อหาที่หนึ่งฟ้องว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการ และข้อหาที่สองฟ้องว่า การออกคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและสถานศึกษาเดิม รวมทั้งขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ใช้จ่ายเงินหรือค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยจากการทำละเมิดดังกล่าว นั้น แม้ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะแจ้งว่าได้ดำเนินการตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและสถานที่เดิมก็ตาม แต่คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป จึงยังไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่คำสั่งให้ออกจากราชการ อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยหรือไม่ เพียงใด คดีนี้จึงยังคงมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยตามประเด็นดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดสิ้นไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาได้อีกต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งยกคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นนำสำนวนคดีนี้กลับมาพิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๐/๒๕๕๘ ที่ คบ.๔๙/๒๕๕๘ ที่ คบ.๕๗/๒๕๕๘ ที่ คบ.๖๓/๒๕๕๘ ที่ คบ.๖๔/๒๕๕๘ ที่ คบ.๖๖/๒๕๕๘ และที่ คบ.๙๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการนานถึง ๑๓ ปี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น เห็นว่า แม้ในภายหลังจะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ยุติเรื่องทางวินัยแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามสายงานทางธุรการ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการของกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้รับเรื่องไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ก็ไม่อาจถือว่าการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีได้ยุติลง เพราะแม้ผู้บังคับบัญชาที่สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจะมีคำสั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีอำนาจสั่งแก้ไขระดับโทษและเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมได้ อีกทั้ง มีอำนาจดำเนินการ



เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริง รวมทั้งมีอำนาจให้ผู้ออกคำสั่งลงโทษมีคำสั่งใหม่ด้วย นอกจากนี้ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ ก.ตร. ก็มีอำนาจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ในเรื่องนั้นได้ตามมาตรา ๙๑ ประกอบกับมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะถึงที่สุดที่ ก.ตร. ตามข้อ ๙ (๒) ของระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นได้ว่า กระบวนการดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อผู้ฟ้องคดียังไม่สิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดล่าช้า เพราะขณะยื่นฟ้องคดีและขณะที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี ยังไม่ปรากฏว่า ก.ตร. ได้พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ อีกทั้ง ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาของ ก.ตร. ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย จะได้รับโทษสถานใด เพื่อผู้ฟ้องคดีจะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางกฎหมายต่อไป กรณีจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ได้หมดสิ้นไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๐/๒๕๕๘)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังกล่าว และขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ในกรณีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยเห็นว่า คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ได้สิ้นสุดลงและหมดสภาพบังคับในอันที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดี

ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอีกต่อไป โดยผลของคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังในวันเดียวกับวันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และหากผู้ฟ้องคดีชนะคดีนี้ ก็ไม่อาจมีคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและหน้าที่เดิมต่อไปได้ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีนี้อีกต่อไป นั้น เห็นว่า แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะมีผลเสมือนเป็นการเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้โดยปริยายแล้ว แต่การสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งไล่ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่ในกรณีที่ให้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๖ (๑) ของระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น หากผลการพิจารณาในคดีนี้ได้ความว่า คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็ชอบที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนได้ โดยอาจกำหนดให้การเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีการออกคำสั่งดังกล่าวได้อีกด้วย หากผลการพิจารณาเป็นเช่นนี้ จะมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไปเพื่อวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นประโยชน์แก่การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับจากคำสั่งดังกล่าว เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงยังไม่หมดสิ้นไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๑/๒๕๕๙)

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

เมื่อได้พิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้วเห็นว่า กฎหมายและระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดี



ที่ได้ยื่นคำฟ้องคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อศาลปกครองไว้แล้ว สามารถยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมได้ในกรณีใดบ้างไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น คำฟ้องเพิ่มเติมจึงต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กล่าวคือ คำฟ้องเพิ่มเติมที่ยื่นต่อศาลนั้นต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ศาลจึงจะรับคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวไว้พิจารณาได้ แต่หากมีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้องเดิม ศาลไม่อาจรับประเด็นหรือคำขอใหม่นั้นไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๘ และที่ ๕๘๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

กรณีดังต่อไปนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเกินคำขอ

(๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอ

หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์คดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่า หรือนอกจากที่ปรากฏตามคำฟ้อง เว้นแต่จะมี

กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณา คติปกครองตามนัยข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคติปกครองฯ เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาด้วย ศาลจึงมีอาจ พิพากษาเกินคำขอได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๐๑-๗๐๒/๒๕๕๙)

(๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทน การเวนคืนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอ

แม้มาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงิน ค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย เงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น แต่การที่ศาลจะวินิจฉัยกำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือมีการวางเงินค่าทดแทนตามบทบัญญัติ ดังกล่าวได้นั้น จะต้องปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีคำขอท้ายคำฟ้องขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ ให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีคำขอท้ายคำฟ้องขอให้ศาล กำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ประกอบกับปัญหาข้อนี้มิใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชนหรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจพิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ การที่ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย เงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีคำขอนั้น จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ อันเป็นการต้องห้ามตาม หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๘๖๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๑๖๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



(๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วน พร้อมด้วยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง ถูกกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง ตำบลเสาเกา ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช และตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ๑) ค่าทดแทนที่ดิน ๒๖๙,๗๐๐ บาท ๒) ค่าทดแทนต้นไม้ ๒๘๓,๙๐๐ บาท ๓) ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๗๕๗,๘๔๐.๕๕ บาท รวมค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๑,๓๑๑,๔๔๐.๕๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในค่าทดแทนดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์ขอค่าทดแทนเพิ่มต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีมติไม่กำหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และยื่นในส่วนค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนต้นไม้ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบด้วยกับมติดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่ไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ ๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นเงิน ๔๔๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน ๕๒๒,๔๔๓ บาท ๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนต้นไม้ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๒๙,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน ๗๙๓,๑๖๗ บาท ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๙๐๙.๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน ๑,๐๙๒,๒๓๒.๔๕ บาท ๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กำหนดค่าทดแทนดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดี ๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินเป็นค่าดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๖๙๗,๘๔๒.๔๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ประเด็นที่พิพาทในคดีนี้จึงมีเพียงว่า การกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนต้นไม้ และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ เพียงใด หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ศาลก็ต้องมีคำพิพากษาเป็นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าคำขอหรือไม่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคำขอ กรณีนี้เห็นว่าเมื่อคำฟ้องไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ประกอบกับ

ในการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีก็มีได้อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนในส่วนนี้แต่อย่างใด ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้กำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นและเป็นการพิพากษาคดีเกินคำขอตามมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๘)

(๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นนำเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากการฟ้องคดีมาพิจารณาพิพากษา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมา หลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้น และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือนเป็นไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้น เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน นั้น จึงเป็นการนำเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้มาพิจารณา และเป็นการพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษารรคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ตามนัยข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๓/๒๕๕๘)



คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคำพิพากษาและคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ ๓๙๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๒) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๑๓๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่แต่งตั้งยศว่าที่พันตำรวจตรีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าศาลปกครองชั้นต้นได้นำข้อเท็จจริงและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้มีการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น (วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙) ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและคำสั่งที่มีได้เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้และอยู่นอกเหนือคำฟ้องและคำขอคำบังคับของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาพิพากษาในคดีนี้ด้วย ซึ่งเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ว่าศาลไม่อาจพิจารณาพิพากษาและมีคำบังคับเกินเลยไปกว่าคำฟ้องและคำขอคำบังคับของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น คำพิพากษาและคำบังคับดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นคำพิพากษาและคำบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของศาลด้วยตนเองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งศาลมีดุลพินิจที่จะพิจารณาว่ากรณีมีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องหรือประเด็นดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งมีดุลพินิจที่จะรับฟังข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีกล่าวอ้างต่อศาลอีกด้วย ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอหรือยกคำขอของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงรวม ๖ คำสั่ง นั้น ถือเป็นอำนาจดุลพินิจของศาลที่จะกระทำได้นอกจากนั้น การกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีก็ถือเป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลประการหนึ่ง อันสามารถกระทำได้ตามที่เห็นสมควรตามนัยข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๕๐ แห่งระเบียบฯ เดียวกัน และเมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยตรงเป็นผู้ถูกฟ้องคดี